

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5164/2533

พนักงานอัยการ ประจำ ศาลจังหวัด

แม่สอด

โจทก์

นาย ชอชินชออุ

จำเลย

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน

พ.ศ.2490 มาตรา 4 (2)

ลูกกระเบิด ตามคำนิยามในมาตรา 4(2) แห่ง พ.ร.บ.อาวุธปืนฯพ.ศ. 2490 จะต้องอยู่ในสภาพที่มีคุณสมบัติเมื่อนำออกใช้จะระเบิดและมีอำนาจทำลายสังหารชีวิตมนุษย์ สัตว์ และทรัพย์สินเสียหายได้ถ้าลูกกระเบิดขาดคุณสมบัติดังกล่าว หากมีพฤติการณ์ของผู้มีไว้ในครอบครองว่าจะนำไปใช้ทำเป็นวัตถุระเบิดโดยนำมาประกอบใหม่ให้มีคุณสมบัติและอยู่ในสภาพที่ใช้ระเบิดได้ก็อาจจะถือเป็นความผิดได้เมื่อโจทก์บรรยายฟ้องเพียงว่าจำเลยมีลูกกระเบิดขว้างชนิดสังหารสหภาพพม่า จำนวน 1 ลูก อยู่ในสภาพที่ใช้ทำการระเบิดไม่ได้เพราะไม่มีชนวนประกอบ โดยไม่แสดงให้เห็นพฤติการณ์ของจำเลยว่าจะนำลูกกระเบิดดังกล่าวไปประกอบชนวนใหม่เพื่อใช้ทำเป็นลูกกระเบิดอย่างไรแล้ว แม้จำเลยจะให้การรับสารภาพก็ฟังไม่ได้ว่าจำเลยได้กระทำความผิดฐานมีลูกกระเบิดไว้ในครอบครองตามฟ้อง.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 4, 6, 7, 8 ทวิ, 55, 72, 72 ทวิ, 78 ที่แก้ไขแล้วและริบของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72 วรรคแรก, 55, 78,8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสอง จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 2 ปี 4 เดือนริบของกลาง

โจทก์อุทธรณ์ขอให้เรียงกระทงลงโทษความผิดฐานมีลูกระเบิดขวางชนิดสังหารกับฐานมีอาวุธปืนไม่มีทะเบียนไว้ในครอบครอง

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72 วรรคหนึ่ง ให้จำคุก1 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 6 เดือน ให้ยกฟ้องโจทก์ฐานมีลูกระเบิดสังหารไว้ในครอบครอง ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 55, 78 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ในชั้นนี้แต่เพียงว่า จำเลยมีลูกระเบิดของกลางไว้ในครอบครองเป็นความผิดตามฟ้องหรือไม่ ปัญหาข้อนี้

โจทก์ฎีกาว่าลูกกระเบิดของกลางเป็นเครื่องกระสุนปืนเพราะตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490 มาตรา 4(2) บัญญัติว่า "เครื่องกระสุนปืน" หมายความว่ารวมตลอดถึงกระสุนโดด กระสุนปราย กระสุนแตก ลูกกระเบิด..... ฯลฯ...เห็นว่า ลูกกระเบิดตามคำนิยามของกฎหมายดังกล่าวนี้ จะต้องอยู่ในสภาพที่มีคุณสมบัติเมื่อนำออกใช้จะระเบิด และมีอำนาจทำลายสังหารชีวิตมนุษย์ สัตว์ และทรัพย์สินเสียหายได้ หากลูกกระเบิดของกลางขาดคุณสมบัติไม่อยู่ในสภาพที่จะระเบิดได้แล้ว จึงไม่อยู่ในความหมายของคำว่าลูกกระเบิดตามที่บัญญัติไว้ในมาตราดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากมีพฤติการณ์ของผู้มีไว้ในครอบครองว่า จะนำไปใช้ทำเป็นวัตถุระเบิดโดยนำมาประกอบใหม่ให้มีคุณสมบัติและอยู่ในสภาพที่ใช้ระเบิดได้ก็อาจจะถือเป็นความผิดได้ เมื่อโจทก์บรรยายฟ้องเพียงว่าจำเลยมีลูกกระเบิดขว้างชนิดสังหารสภาพพม่า จำนวน 1 ลูก อยู่ในสภาพที่ใช้ทำการระเบิดไม่ได้เพราะไม่มีชนวนประกอบโดยไม่แสดงให้เห็นพฤติการณ์ของจำเลยว่าจะนำลูกกระเบิดซึ่งเป็นของกลางดังกล่าวไปประกอบชนวนใหม่เพื่อใช้ทำเป็นลูกกระเบิดอย่างไรแล้ว แม้จะเลยจะให้การรับสารภาพว่ามีลูกกระเบิดของกลางไว้ในครอบครอง ก็ฟังไม่ได้ว่าจำเลยได้กระทำความผิดฐานมีลูกกระเบิดไว้ในครอบครองตามฟ้อง

พิพากษายืน.

(โสภณ จันทรมะ-นาม ยิ้มแย้ม-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ